

- 《美丽中国》 第二集 蓝天白云
- 《美丽中国》 第三集 沃土如金
- 《美丽中国》 第四集 生态文明之路



- 《今日关注》 20250409 透视美国关税战 美滥施关税变本加厉 中方发布白皮书坚定应对
- 《今日关注》 20250410 透视美国关税战 对美加征84%关税生效！中方：谈 大门敞开！打 奉陪到底！
- 《今日关注》 20250411 中国对美所有商品加征125%关税 美“股债汇三杀”迎衰退警报



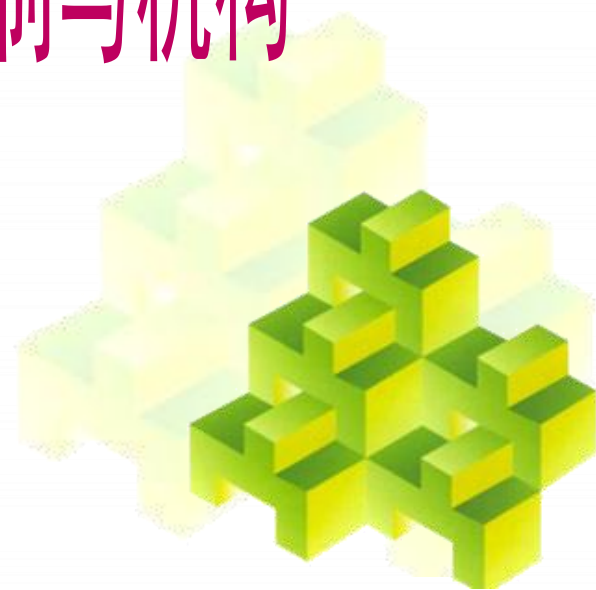
第六章 国外环境管理简介



第一节 美国环境管理简介



一、美国环境管理的体制与机构



美国是一个联邦制国家，在环境管理上实行的是由联邦政府制定基本政策法规和排放标准，并由州政府负责实施的管理体制。联邦政府设有专门的**环境质量委员会**和**国家环境保护局**，对全国的环境问题进行统一的管理；联邦其它各部门设有相应的环境保护机构，分管其业务范围内的环境保护工作。各州政府也都设有环境保护专门机构，负责制定和执行本州的环境保护政策、法规、标准等。

（一）美国国家环境质量委员会（CEQ）

美国国家环境质量委员会设在美国总统办公室下，原则上是总统有关环境政策方面的顾问，也是制定环境政策的主体。其成员一般为三人，由总统任命并需经参议院批准。

根据《美国环境政策法》，CEQ的具体职能是：

- ①协助总统完成年度环境质量报告；
- ②收集有关环境现状和变化趋势的情报，并向总统报告；
- ③评估政府的环境保护工作，向总统提出有关政策的改善建议；
- ④指导有关环境质量及生态系统调查、分析及研究等；
- ⑤向总统报告环境状况，每年至少一次。

（二）美国国家环保局（EPA）

（U.S.Environmental Protection Agency）

美国国家环保局是联邦政府执行部门的独立机构，直接向总统负责。EPA根据《美国环境政策法》的授权，主管防治大气污染、水污染、固体废弃物污染、农药污染、噪声污染、海洋倾废等各种形式的污染治理和环境影响报告书的审查。

<http://www.epa.gov/>

美国国家环保局的主要职责：

- ①实施和执行联邦环境保护法；
- ②制定对内、对外环境保护政策，促进经济和环境保护协调发展；
- ③制定环境保护研究与开发计划；
- ④制定国家环境标准；
- ⑤制定农药、有毒有害物质、水资源、大气、固体废弃物管理的法规、条例；
- ⑥提供技术帮助州、地方政府搞好环境保护工作，同时检查他们的工作，确保有效执行联邦环境保护法律、法规；
- ⑦企业公司排污许可证的发放；
- ⑧继续保持和加强美国在保护和改善全球环境中的领导作用，同其他国家、地区一起，共同解决污染转移问题；向其他国家、地区提供技术资助；提供新技术和派遣专家。

美国环境保护局面对的服务对象



美国国家环保局分成三个主要部门：

一是国家环保局总部

二是国家环保局的区域办公室

三是研究与开发办公室

EPA Organization Chart

Office of the Administrator

202-564-4700

Headquarters offices

Office of Administration and Resources Management

202-564-4600

Office of Air and Radiation

202-564-7404

Office of Chemical Safety and Pollution Prevention

202-564-2902

Office of the Chief Financial Officer

202-564-1151

Office of Enforcement and Compliance Assurance

202-564-2440

Regional offices around the nation

Region 1 / Boston

Serving CT, ME, MA, NH, RI, and VT
617-918-1010

Region 2 / New York

Serving NJ, NY, Puerto Rico, and the U.S.
Virgin Islands
212-637-5000

Region 3 / Philadelphia

Serving DE, DC, MD, PA, VA, and WV
215-814-2900

Region 4 / Atlanta

Serving AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, and
TN
404-562-9900

Region 5 / Chicago

202-564-2444

**Office of Environmental
Information**

202-564-6665

Office of General Counsel

202-564-8040

Office of Inspector General

202-566-0847

**Office of International and
Tribal Affairs**

202-564-6600

**Office of Research and
Development**

202-564-6620

**Office of Solid Waste and
Emergency Response**

202-566-0200

Office of Water

202-564-5700

Region 5 / Chicago

Serving IL, IN, MI, MN, OH, and WI
312-886-3000

Region 6 / Dallas

Serving AR, LA, NM, OK, and TX
214-665-2200

Region 7 / Kansas City

Serving IA, KS, MO, and NE
913-551-7003

Region 8 / Denver

Serving CO, MT, ND, SD, UT, and WY
303-312-6308

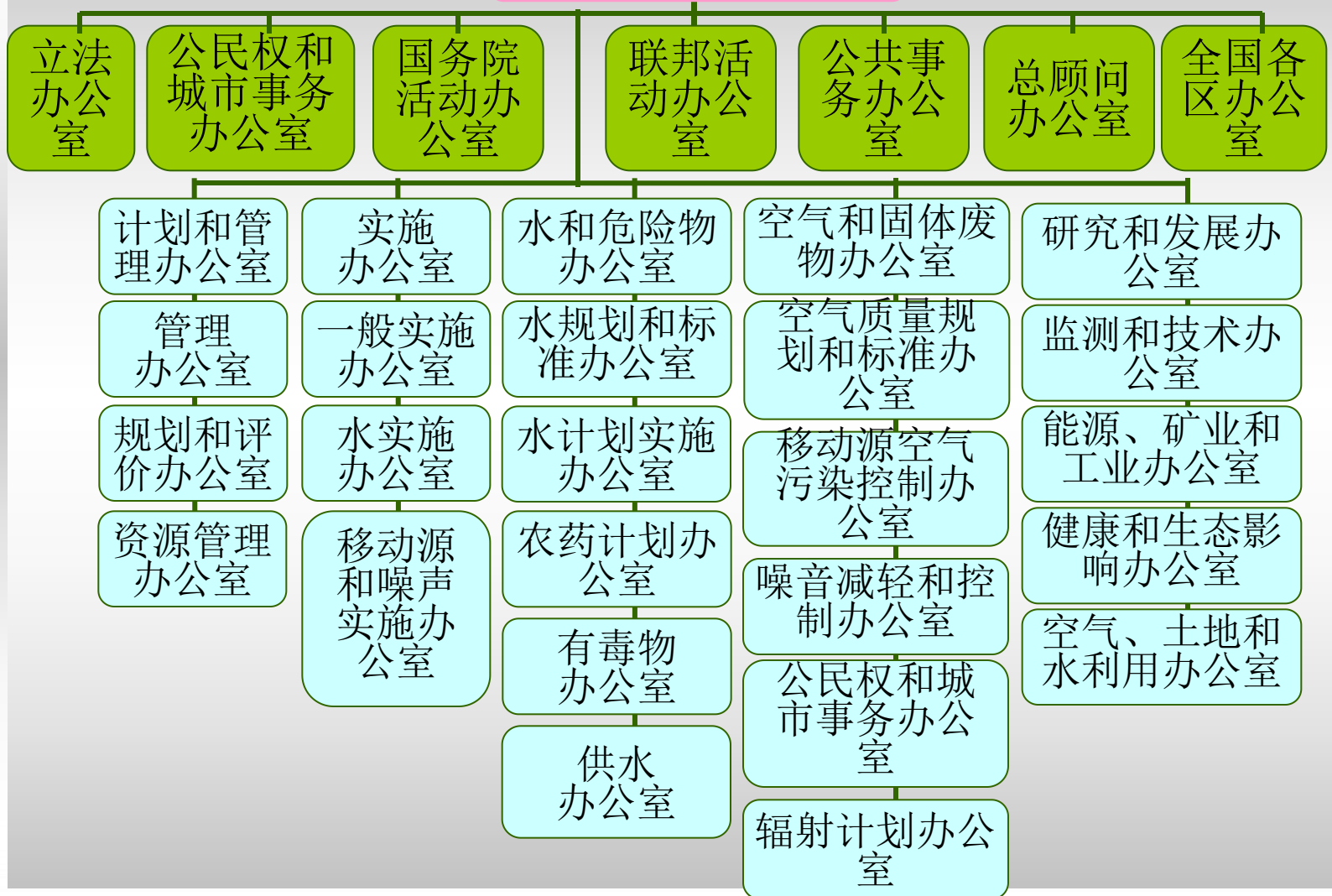
Region 9 / San Francisco

Serving AZ, CA, HI, NV, American Samoa,
Commonwealth of the Northern Mariana
Islands, Federated States of Micronesia,
Guam, Marshall Islands, and Republic of
Palau
415-947-8700

Region 10 / Seattle

Serving AK, ID, OR, and WA
206-553-1200 or 800-424-4372

美国环境保护局



此外，国家环保局还设有一个科学顾问委员会，它并不是研究与开发办公室的一部分，它的作用主要是确保国家环保局的项目与行动有坚实的科学基础。该委员会由国会建立，包括80个委员及200余个顾问，主要为国家环保局管理者就科学与工程方面的事务提供咨询。委员来自学术界、工业界以及物理、化学、生物、数学、工程、生态、经济、医药等独立实验室。

（三）联邦政府部门的环境保护机构

除了环境质量委员会和国家环保局两个专门性环境保护机构外，在联邦政府中还有一些部兼有重要的环境保护职能。

商务部根据《1973年濒危物种法》授权，拥有濒危物种方面的行政管理权力。内政部根据《1984年露天采矿控制和回填法》授权，拥有控制露天采矿活动的环境影响的行政管理权；根据《1976年联邦土地政策和管理法》授权，拥有对其管辖的国有土地的管理权；根据《1973年濒危物种法》，在濒危物种保护方面也拥有一部分行政管理权。劳工部根据《职业安全与健康法》授权，拥有监督管理劳动场地环境的执行权。此外，运输部对危险废物运输进行管理；核管理委员会兼顾放射性物质污染的防治等。

（四） 美国州政府的环境保护机制

美国各州都设有州一级的环境质量委员会和环境保护局，州的环境保护机构在美国环境保护中占有重要的地位。大多数控制环境污染的联邦法规都授权联邦环保局把实施和执行法律的权力委托给经审查合格的州环保机构。

根据美国的联邦环境法规，**国家环保局和州环保局的关系**：一是州在环境保护方面负有主要责任。二是联邦政府在环境保护各主要领域（尤其是在污染控制方面）享有对州和地方政策的监督权，甚至在一定条件下可以替代州的执行。三是州和地方政府不得制定和执行比联邦政府规定的环境标准更低的环境标准，但可以制定并执行比联邦标准更高的环境标准。

总之，联邦政府和州政府在环境保护中的职能是相辅相成的。联邦政府具有主导地位 and 优先权，又在一定程度上承认州和地方政府的特殊权力，以保证联邦政府所规划的区域环境目标的实现。

二、美国环境管理的主要政策



美国进行环境管理的基本政策

环境保护

社会、经济发展的决策和规划的全过程

环境影响评价
许可证
排污交易

....

美国进行环境管理的基本政策

（一）环境影响评价制度

美国是世界上第一个把环境影响评价制度以法律形式固定下来的国家。

（二）许可证制度

美国的许可证制度在1977年修订并更名为的《清洁水法》中创立的，即“国家消除污染物排放制度”。

《清洁空气法》1990年修正案，确立了一个在联邦环保局监督下的、由各州实施的空气污染控制许可证管理体制。联邦环保局制定了一项规定许可证计划基本内容的条例，各州空气污染控制机关根据这一条例制定并实施许可证制度。修正案规定各州的许可证计划必须包括许可证的申请、监测和报告、许可证管理费、管理人员和资金、许可证管理机关的执法权、审批程序、许可证管理的公开等一些基本内容。

许可证适用于管理下列对象：

- ①酸雨控制条例规定的受控点源；
- ②排放危险空气污染物的重大点源；
- ③酸雨控制条款和危险空气污染物控制条款规定的其他污染源（包括点源）；
- ④防止空气质量严重恶化条款和未达标地区条款规定的许可证所管理的污染源；
- ⑤联邦环境保护局的条例中指定的其他点源。

（三）排污交易制度

美国是排污交易制度的诞生地。20世纪70年代中期，美国《清洁空气法》1970年修正案规定的空气污染控制措施对工业企业的经济压力越来越明显，在这种情况下，联邦环保局提出了“排污抵消”政策，希望通过这一政策的实施，在减轻空气污染的同时允许企业的经济发展。

所谓“排污抵消”是指以一处污染源的污染物排放削减量来抵消另一处污染源的污染物排放量的增加量或新源的污染物排放量。

（四）增加政府环境保护经费的投入

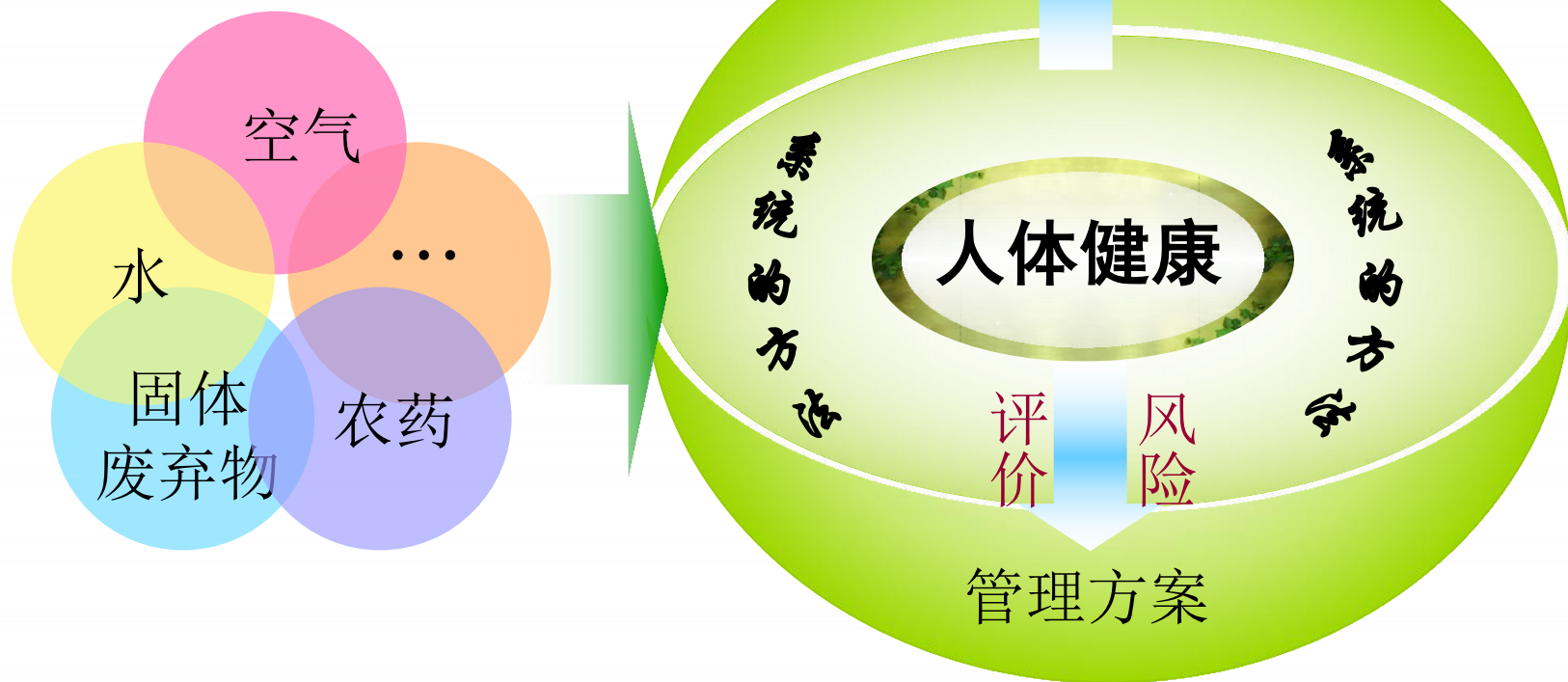
美国环境状况有所好转的原因，除了加强管理外，还在于增加了环境保护费用。

（五）完善环境法律体系

环境法是环境管理的法律依据，体现着环境管理的权威性。美国的环境保护法律体系比较完善，**法律条文很详细，操作性强。**

（六）加强环境管理的研究

随着环境问题研究的不断深入及环境意识的提高，人们逐步认识到环境是一个多因子相互联系相互制约的整体。因此，近年来，美国开始从整体观点出发来考虑问题，用系统的方法开展环境管理的研究，并以人体健康为重点，通过风险评价手段进行决策分析，并据此制订管理方案。

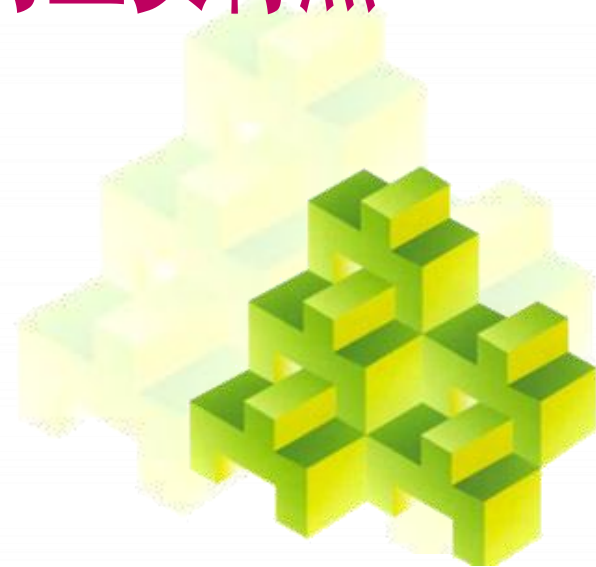


（七）开展环境教育

美国《1990年国家环境教育法案》要求国家环保局负责协调联邦环境教育的新行动，并在国家层次上领导公共和私有部门的环境教育行动。

美国环保局负责一系列的环境教育项目，主要有环境教育教师培训项目、环境青年总统奖、国家环境管理研究网络、部落土地环境科学奖学金项目、环境教育奖、全美环境教育和培训基金会等。

三、美国环境管理的主要特点



- 美国环保之旅——九（上）
- http://v.youku.com/v_show/id_XMTExNDA1OTQ0.html

20世纪70年代以来，美国的环境立法发展迅速，不仅建立了国家环境行政管理体制，而且确立了国家环境管理战略。从美国环境立法和环境管理实践，可看出美国环境管理具有以下三个特点。

- 通过改革行政决策的方法和程序来实现国家环境保护目标
- 将法律与技术相结合来控制污染
- 将行政管理与公众参与相结合以提高管理效率

第一节 欧明环境管理简介



一、欧盟环境管理的体制与机构



（一）机构设置

1990年欧盟决定成立欧洲环保局，并设立对欧盟外的国家开放的环境数据收集和技术办公室。

欧洲环保局包括14人组成的管理委员会，9人组成的科学委员会，预算由欧盟和各成员国提出。环保局的活动目标需由参与国一致确定，影响较小的决定也需要经2/3国家通过才能生效。

（二）机构的职能

欧盟理事会于1990年5月确定了欧洲环保局应完成的10项任务。

欧盟环保局的一项重要任务是向各成员国提供对欧洲整体的环境现状的客观概述。环保局还应收集有关环境质量、环境影响和环境易损性的信息。欧盟、公众和各成员国应能得到这些信息，以利于各层次的环境管理。应注意的是，欧盟环保局本身并不具备进行环境调查的能力，它只能依赖于由各成员国提供的信息开展工作。

欧洲环保局应完成10项任务：

- ①收集、处理和分析来自各成员国的资料；
- ②提供必要的信息，使理事会能够开展环境工作，并制定环境指令；
- ③向欧盟理事会提交报告，并制定统一的准则，从而对收集到的资料进行评价；
- ④协调各种测量方法，以便于比较来自不同成员国的环境资料；
- ⑤将来自欧洲和联合国的资料进行汇总；
- ⑥提供环境信息，每三年向公众公布1份环境状况报告；
- ⑦制定对破坏环境所带来的费用损失进行评定的方法；
- ⑧制定预防、重建和保护环境的方法；
- ⑨互相交流最优预防和降低环境破坏的技术；
- ⑩与欧盟其他机构及其活动计划相协调。

二、欧盟环境管理的政策与基本策略



（一） 欧盟的环境政策的法律框架

欧盟1977-1981年环境保护计划中规定了欧盟环境活动的四大方面，分别是：

- ①减少污染物及其他有害物质的排放，以便防止和减少空气及水污染（包括防止噪音污染）；
- ②保护各国领土上的一切固有的自然环境因素；
- ③采取共同的环境措施，包括经济的和情报的科学研究；
- ④国际合作。

为了履行欧盟环境保护方面的职责，在《罗马条约》中专门补充了单独的环境保护一章，该章明确了两大内容：

①欧盟的环境目标是保持和改进环境质量，保护人类健康，保证节约和合理地使用自然资源；

②强调以防为主的重要性。在“源头”处制止有害物质进入环境，实行“污染者负担”原则。

《罗马条约》还规定把保护环境的要求作为欧盟政策的组成部分。这些规定不仅使欧盟环境法法典化，而且使保护环境的要求在《罗马条约》中具有中心地位而为欧盟环境法的发展提供明确的法律依据。

（二）欧盟的环境政策和环境行动计划

欧盟的政策目标可归纳为以下5个方面：

- ①防止、减少、并尽可能地消除污染和公害；
- ②避免破坏生态平衡的自然资源开发；
- ③使发展沿着改善工作条件和生活质量的方向前进；
- ④确保在城镇规划和土地使用时更多地考虑环境因素；
- ⑤与欧盟以外的国家，尤其是与国际组织共同寻求解决环境问题的共同方案。

迄今为止，欧盟共实施了6个环境行动计划，发展了包括法律、市场和财政手段、金融支持和一般支持措施在内的系统化政策工具，建立了涵盖空气、气候变化、水、废弃物、化学品、噪声、土壤、土地使用、自然与生物多样性以及生物技术等诸多领域的较为全面的环境政策。1977年和1983年的第一、二个行动计划属于”治疗型”，主要侧重于污染的治理，1987年的第三个行动计划转向预防为主，实现了欧盟环境保护战略从“治疗”到“预防”的转变。

（三） 欧盟的主要环境保护措施

从1967年开始，欧盟先后制定了200多项政策法规和措施，这些政策法规和措施涉及水、大气、噪声、化学品管理、废气物管理、自然保护等多个方面。

三、欧盟环境管理的主要特点



- 欧洲环保纪行

- 1 http://v.youku.com/v_show/id_XMzczNzcwMTI=.html
- 6 http://v.youku.com/v_show/id_XMzczOTY1ODA=.html

（一）通过制定共同的环境保护政策来解决环境问题

通过制定宣言、决议和指令，在欧盟成员国执行统一的环境政策、法规和标准，推动了欧盟范围内环境保护的发展。而且由欧盟采取共同的环境政策使欧盟成员国在环境保护问题以一个声音说话，也可以加强它们在世界上的地位。

（二）注意处理欧盟与各成员国之间的关系

从欧盟是一个重要的政府间区域组织，其环境法是当今世界最重要的区域国际法，它是国际社会在跨国界环境事物综合性立法的首次尝试。欧盟立法中通过直接使用原则和优先适用原则来协调与各成员国国内环境法的关系。

直接使用原则：欧盟环境法直接效力于成员国国内法律秩序，欧盟各基础条约中的某些条款和各机关所制定的法令在成员国中直接适用，不必事先采取立法措施。

优先适用原则：直接适用原则在成员国内造成欧盟法与国内法两种不同法律秩序并存时，如发生效力竞争或抵触，则适用欧盟法优先于成员国国内法的原则。

（三）强调经济发展不能 以牺牲环境为代价

欧盟《罗马条约》的宗旨是调整各缔约国之间的竞争和贸易，因此，欧盟在制订环境政策时也充分体现该宗旨，希望通过协调各成员国的环境政策减少贸易中的非关税壁垒。考虑到如果欧盟成员国在环境保护方面各自为政，那么，各国公民在生活质量，劳动条件等方面的差距就会拉大，从而影响到整个共品市场的正常运行，因此，为了保证社会经济效益，欧盟特别强调经济发展不能以继续破坏环境为代价。

第二节 日本环境管理简介



一、日本环境管理的体制与机构



公害防止组织

总理府

公害对策会议

审议有关防止公害的综合性措施

环境厅

中央公害对策审
议会

调查审议有关公害防止对策基本
的事项

都道府
县

公害对策审议会

都道府县关于公害对策的基本事
项的调查审议审议

市街村

公害对策审议
会

市街村关于公害对策基本事项的
调查

（一）公害对策会议

日本《公害对策基本法》第25条规定，**公害对策会议，作为总理府的下属机构**。会议由会长一人和委员若干人组成；会长由内阁总理兼任，委员由内阁总理在有关的省、厅长官中任命。公害对策会议的主要职权是：①处理有关都道府县制定的公害防治计划的问题；②审议有关防治公害的摹本的和综合的措施，并促进这些措施的实行；③处理法律法令所规定的属于会议职权范围内的其他事宜。

（二）日本环境厅

日本环境厅是根据《环境厅设置法》设定的环境保护职能机构。直属首相领导，厅长为内阁大臣，总管全国的环境保护工作。

环境厅的主要职责为：

- ①负责制定和监督执行环境政策、计划和环境标准；
- ②组织协调环境管理工作，监督环境法规的贯彻执行；
- ③指导和推动各省和地方政府的环境保护工作；
- ④其他法规定的环境管理事项。

日本环境厅

长官官房

秘书课

国际课

总务课

会议课

计划调整局

研究调整课

计划调整课

保健业务课

环境影响审查课

环境保健部

保健调查课

环境管理课

保健计划课

公害病对策课

自然保护局

计划课

国民公园管理事物所

保护管理课

国民公害等事物管理所

鸟兽保护课

大气保护局

计划课

大气标准课

特殊公害课

交通公害对策室

汽车公害课

水质保护局

水质管理课

计划课

水质标准课

土壤农业课

附属机构

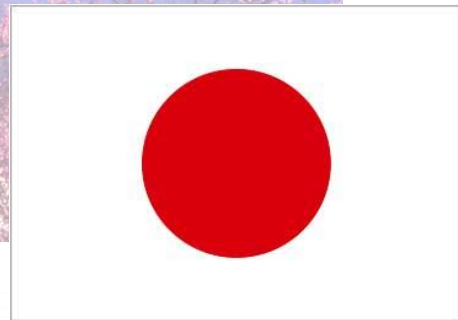
（三）公害对策审议会

《公害对策基本法》第27条规定，**设立中央公害对策审议会，作为环境厅的下属机构**。审议会由人数不超过90名的委员组成，委员由内阁总理大臣从具有防治公害的知识和经验的专家中任命，均为兼职。审议会的日常事务由环境厅长官官房处理。

中央公害对策审议会的主要职权是：①应内阁总理大臣的要求，调查和审议有关公害对策的基本事项；②应环境厅长官和有关大臣的要求，调查和审议有关公害对策的重要事项；③处理法律法令规定的属于中央公害审议会职权范围内的事宜。

环境厅和公害对策会议两者的主要职能基本一致，它们的区别在于，环境厅主要负责组织、协调全国环境保护的事物性工作；而公害对策会议主要是就环境保护的方针、政策、计划、立法及重大环境行为向内阁总理大臣提出咨询意见，实际上是内阁总理大臣的环境咨询机构。

二、日本环境管理的制度与基本策略



日本和其他发达国家一样，经过数十年的持续努力，环境质量状况得到了很大改善，总结其经验，就是在环境保护领域中采取了“法律”加“科学”的基本对策。正是由于“法律”与“科学”双管齐下，相辅相成，再加上其他一些具体措施，使日本在环境保护领域获得了很大成功，将昔日的“公害大国”改善成了“岛国花园”。

“公害大国”

“法律”

“科学”

其他一些具体措施

“岛国花园”

环境保护领域

- 岩松看日本——体验全民环保
- http://v.youku.com/v_show/id_XOTIzMzg4MTI=.html

（一）环境影响评价制度

日本的环境影响评价对象是以私人、团体负责的开发行为或国家组织的由私人、团体执行的开发计划为主，包括产生污染的工业建设和各种可能对环境造成影响的开发项目，大体有以下几种：①修建高速公路、普通公路及其他道路；②修建水库及其他河川工程；③修建铁路；④修建机场；⑤围垦；⑥土地区划；⑦修建新住宅；⑧修建工业区；⑨修建新城镇；⑩修建流通业务区；以及造地、变更土地形状和新建建筑物、决定或变更港口计划。

日本规定，项目组织者（事业人）要实施拟定项目时，应根据主管大臣规定的方针，进行调查、预测，编制环境影响报告书，召开征询会。因此，日本的环境影响评价是由建设单位负责的。

日本的环境影响评价工作包括提交环境影响报告书草案、举行说明会、提交环境影响报告书、提交事后调查计划书等阶段。

为了检验评价效果，确保环境安全，日本还建立了事后环境监测和调查制度，事后环境监测和调查是工厂或企业应当履行的义务。

总体来说，环境影响评价已经成为日本运用得最为广泛和卓有成效的一项法律制度。

（二）污染物总量控制制度

日本在污染物控制方面实行了污染物排放总量控制制度。

日本在1974年修订《大气污染防治法》时增补了总量控制制度。

1978年后在水质污染控制方面也实施了总量控制制度。在指定地区实施问题控制时，首先由内阁大臣按总量削减的基本方针，规定出削减负荷的年度目标，以此为根据，都、道、府、县知事在总量削减计划中定出都、道、府、县内按不同发生源规定削减目标量，以及达到这一目标的措施，并贯彻实施削减对策。

（三）无过失责任制度

这是在进行污染损害赔偿时实行的一项制度，指一切污染危害环境的单位或个人，只要对其他单位或个人客观上造成了财产损失，即使主观上没有故意或过失，也应承担赔偿责任的责任。

（四）公害纠纷处理制度

日本《公害对策基本法》第2章第21条第1款规定：政府应采取必要措施建立调解、仲裁等解决公害纠纷的制度。为此，日本于1970年制定了《公害纠纷处理法》，确立了由行政机关处理公害纠纷的环境行政法律制度。该法不仅规定可以通过斡旋、调解、仲裁及裁定等方式处理公害纠纷，而且为实现此制度设置了公害等调整委员会。

（五）加强环境法制

日本早在20世纪60—70年代时，就已建立了比较完备的环境法制。多年来，日本的环境立法日臻完善，疏漏越来越少，其环境立法体系之完备，内容之具体，法律、法规编纂、出版之及时，居于世界之冠。

日本在公害控制方面的法律有《大气污染防治法》、《水质污染防治法》、《海洋污染防治法》、《噪声控制法》、《震动控制法》、《恶臭防治法》、《矿业法》、《原子能基本法》、《建筑标准法》、《农药管理法》。在环境保全方面的法律有《自然环境保全法》、《自然公园法》、《自然保护条例》、《森林法》、《首都近郊绿化地带保护法》、《关于保存古都历史风土特别措施法》、《关于鸟兽及狩猎的法律》。在生活环境整治方面的法律有《城市公园法》、《城市绿地保护法》、《下水道法》、《下水道紧急整顿措施法》、《关于废弃物处理及清扫的法律》、《净化池法》。在费用负担与资助方面的法律有《公害防止事业费企业负担法》、《关于公害防止事业国家财政上的有关措施的法律》、《公害防止事业法》。在公害救济方面的法律有《公害纠纷处理法》、《公害损害健康补偿法》、《关于原子能损害赔偿契约的法律》、《煤炭矿害赔偿等临时措施法》。在公害犯罪方面的法律还有《关于危害人体健康的公害犯罪惩治法》等。

（六）加强环境监测和科学技术研究

日本拥有周密完善的监测系统。国家有监测中心，在全国各地设有80个大气污染监测中心站，42个道、府和主要城市，各地区建立了1254个自动监测站，加上1205个重点厂的自动监测系统，形成了遍布全国的环境监测网。

日本的科学研究机构分属于政府、地方和学校三个系统。对污染危害机制、环境生态等基础理论的研究，开发新技术、研制新设备等都由专门机构承担。各研究机构在环境标准、环境预测和环境工程经济学方面做了很多有价值的工作。目前，日本是当今世界环境科学技术最发达的国家之一，不少项目居领先水平。

（七）加强企业内部的环境管理

日本环境厅要求各企业从全球环境保护的观点出发来加强企业环境管理。

日本企业内部一般都有相应的环境管理机构，全厂环境保护工作除由厂长负责外，还有一名副厂长专管。厂部设主管科室，通常包括科长和工作人员数名，分工负责计划、调度、监测、调研和测定等工作。各车间工段均有专职人员负责日常管理。此外。全厂还有环境对策会议，下设大气、水质等专业委员会，负责调查、评议全厂环境工作情况，拟订污染防治措施。

日本企业环境管理的内容主要包括：

- ①与地方政府商定各种污染物的排放量，签订各种文件协议；
- ②制定本厂环境工作规划，动员全厂精心操作，防止公害；
- ③对全厂管理和操作人员进行有关的技术管理教育和考核，合格者授予环境管理者资格；
- ④组织定期监测，校正自动监测仪表，按时向地方政府报告；
- ⑤按期向地方政府缴纳排污税金，组织人员定期检查环保设备和设施；
- ⑥组织动员绿化。

(八) 大力治理污染源

日本政府和企业为了消除污染，采取了一系列污染治理措施，付出了巨大的代价，但也取得了很大的成效。

在采取了烟气脱硫、脱硝及防尘等技术后，大气环境明显改善；到1976年日本广大工业区的水质达到了农业、工业和渔业用水标准，许多死河死湖又逐渐恢复生机，被迫逃亡的水生生物和鸟类陆续返回栖息地；工业废弃物基本上是不废弃的，城市生活垃圾也采用集中焚烧处理，回收能量。

绿化在日本是重要的环境工程项目。一般工厂的绿化面积已占总面积的12%~25%，一些工厂厂区与城市之间都建有20~100m宽的隔离性环保林带。

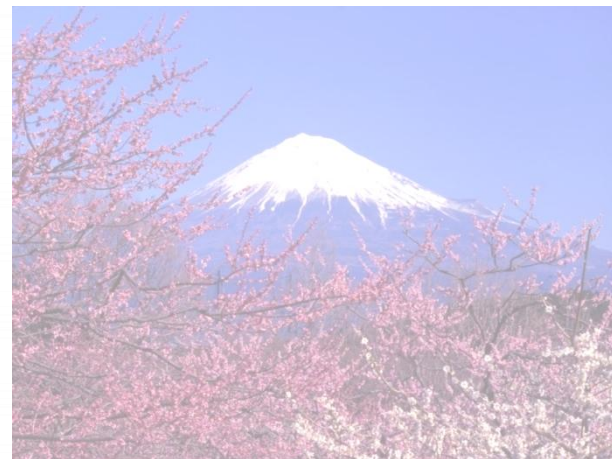
（九）加强环境教育

日本环境污染控制方面所取得的成就与其重视环境教育是分不开的。日本的环境教育主要有三种类型：

- 一是大学环境教育。
- 二是成人继续教育。
- 三是社会教育。

此外，日本各研究所、工厂企业也都把环境社会教育看作自己的义务。工厂、研究所向社会开放，接受中小學生及市民参观。所有这些活动，都是普及环境教育的组成部分，是为了提高国民对环境的理解和认识。

三、日本环境管理的主要特点



（一）具有较完备的环境管理机构

在日本，从中央到地方各级政府设有较完整的环境管理机构，机构之间相互制约，相互促进，强调地方长官在环境保护方面的责任，并注意与中央机构的配合，从而形成了从中央到地方的完整体制。

工矿企业也有比较健全的环境管理机构。根据日本政府的规定，凡是职工人数在20人以上的工厂，都要配备防治公害的环境专职管理人员；凡排放烟尘达 $40000\text{m}^3/\text{h}$ 或排废水 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 的大型企业单位都必须设置主管公害的科室和配备管理公害的主任，负责解决企业中的公害防治技术与管理问题。

（二）适时修改法律，以适应 环境管理的需要

高新的环境管理措施出台时，日本立法机关都会对所涉及到的有关法律进行适时修改，以适应环境管理的需要。以《水污染防治法》为例，在设置环境厅、实行无过失责任、实施总量控制制度、制定《环境基本法》等措施出台时，都对《水污染防治法》作了相应的修改，该法现在已作了至少八次修改。

（三）以环境标准作为政策的目标和手段

日本不仅有完善的环境法律体系，而且非常重视环境标准的制定，将标准作为基本的环境政策目标和环境政策手段。日本的环境标准有两种，一种是“环境标准”，这基本上是对环境政策目标的规定，对污染者并没有约束力，但仍起着非常重要的作用；另一种是“排放标准”，是作为环境政策的手段，主要对污染者起约束作用，因此，对这类标准制定得非常严格、明确和具体，而且经常修订，不断补充新内容。

（四）地方政府的行为超前于中央政府

地方政府的立法以及对制度的实施超前于中央政府，可以说是日本公害防治行动上的传统特点，该特点在对环境影响评价制度的实施上表现最为明显。日本环境厅在1980年就草拟了《环境影响评价法案》，但由于遭到财经、企业界的反对而迟迟未得到国会的审批。而在中央的统一立法及制度尚未正式出台以前，地方早已对环境影响评价进行立法规定和实施，如福岡县的《开发事业的环境保全对策纲要》、川崎市《环境影响评估条例》等均属此类。

日本政府还授予地方政府在环境管理中的很多权力。如地方可以根据具体情况制定比国家标准更严格的标准和条例；新建厂要取得地方政府的同意，订立合同，提出保证，方可定址造厂；在规定的排放标准以内，厂家须向地方政府缴纳排污费，不允许超标排放，否则地方和监督部门有权勒令减、停产。

（五）企业环境管理重在“防”

日本企业的环境管理始终与企业的经济发展密切联系。重点在“防”而不是“治”，以减少污染事故和突发性事故造成的经济损失。通过环境管理，塑造了企业形象，提高了企业的声誉。

在日本企业环境管理中还有一个特点就是将环境保护、劳动保护、防灾和环保产业的发展集为一体进行管理，理顺了管理体制，更有利于环境的改善。

第四节 澳大利亚环境管理简介



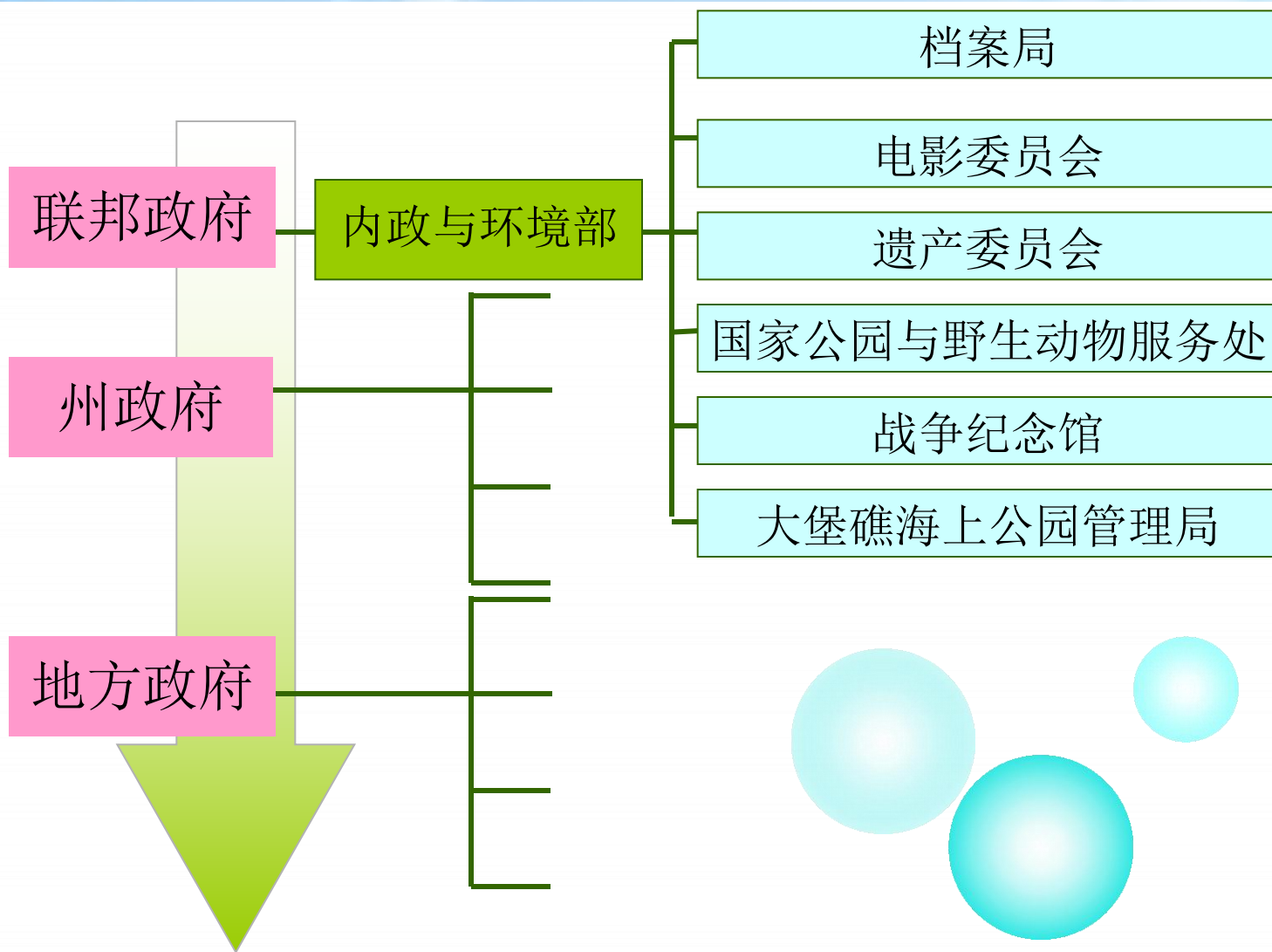
一、澳大利亚环境管理的体制与机构



澳大利亚是个联邦制国家，政府机构分为联邦政府、州政府和地方政府三级。

联邦政府的内政与环境部下设彼此独立的档案局、电影委员会、遗产委员会、国家公园与野生动物服务处、战争纪念馆、大堡礁海上公园管理局。其中遗产委员会主要负责管理澳大利亚国家公园内历史遗产和进行环境影响评价，他们在生态可持续发展团体以及地方政府的配合下开展工作。

在参众两院也设有相应的委员会，如参议院的科学与环境委员会、众议院的环境与保护委员会。州政府及地方政府也有负责保护环境和文化遗产的相应机构。



二、澳大利亚的环境状况及主要管理对策



（一）主要环境问题

由于澳大利亚人口密度低，远离其他工业国家，加之采取了一系列保护措施，所以其环境状况总体良好，存在的主要问题有：

1. 生物多样性锐减
2. 水污染加重
3. 空气质量渐差
4. 人口过度集中造成生态系统破坏

1. 生物多样性锐减

自从欧裔移民大量涌入，原始生境被辟作农地、牧场或城市，澳大利亚已有75%的雨林（约占全部森林面积的40%），近70%的原始植被被砍伐或被其他植物代替。如按面积计算，每年大约有 $60 \times 10^4 \text{hm}^2$ 原始植被因人类活动而被“清除”。

2. 水污染加重

澳大利亚水源不足，是地球上最干旱的大陆，70%的耕地靠地下水灌溉。另外，澳大利亚的水质目前已受到包括无机盐、沉积物、农药、重金属及有机物等污染的严重影响。过磷酸盐是澳大利亚农民常用的化肥，而溶解于水中的磷使水源中的有毒蓝绿藻急剧繁殖，被认为是使水质下降的最主要原因。

3. 空气质量渐差

澳洲居民汽车拥有量很大，在人口密度高的地区，如悉尼、布里斯班、墨尔本、帕斯等城市，汽车成为空气污染物的主要来源。此外，炊事用气体燃料产生的二氧化碳也造成空气污染。

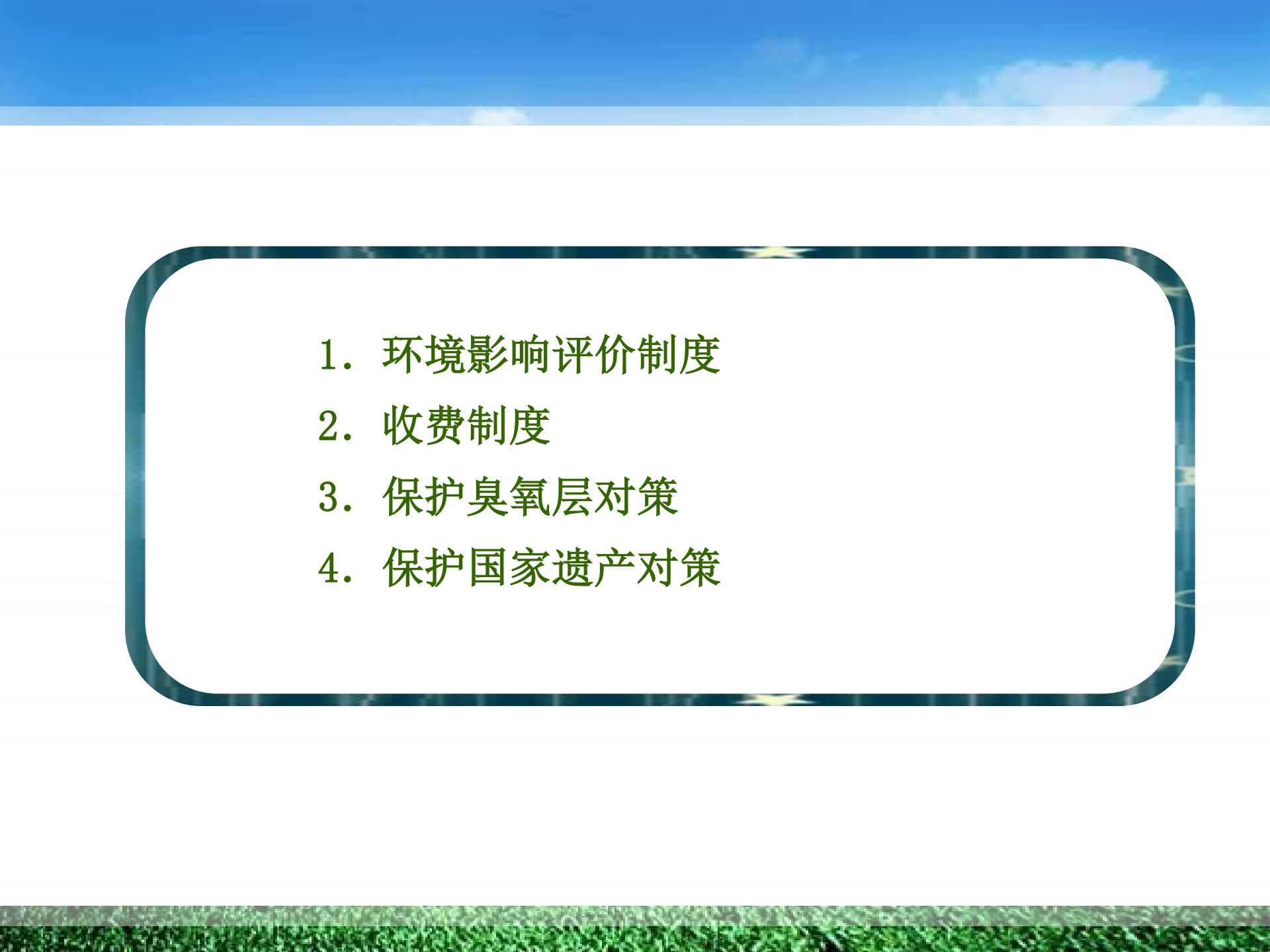
4. 人口过度集中造成生态系统破坏

澳大利亚人口集中于城市。据统计，85%的澳大利亚人居住在1万人口以上的聚居点，多数人聚居在不到整个大陆面积1%的五个大城市和东海岸地区，这些地区的农业资源和能源被大量消耗，环境污染很严重。

（二）主要环境管理对策

针对澳大利亚的环境状况，澳大利亚政府采取了相应的措施，这些措施主要包括：一是适当控制移民增加；二是保护森林和草地资源；三是发展持续农业，控制水土流失，减少化肥、农药使用量，推广生物技术；四是治理海洋污染，工业和城市污水必须经垃圾处理才能排放。

与上述措施同时，澳大利亚推行了一系列行之有效的环境管理制度和对策：

- 
1. 环境影响评价制度
 2. 收费制度
 3. 保护臭氧层对策
 4. 保护国家遗产对策

三、澳大利亚环境管理的主要特点



澳大利亚是一个经济发展水平较高、生产和资本都很集中的国家，其农牧业相当发达，尤其是养羊业，羊毛产量几乎占全世界羊毛总产量的三分之一。它是个多种矿藏得天独厚的国家，是世界矿产品的重要生产国和出口国。因而，**澳大利亚在环境管理中很注重对生态环境及自然资源的保护。**

澳大利亚把环境保护作为第一国策，在环境管理中通过环境立法和执法建立并实行各项环境管理制度和措施，使整个国家的环境质量处于良好状态。

（一）建立全流域管理模式

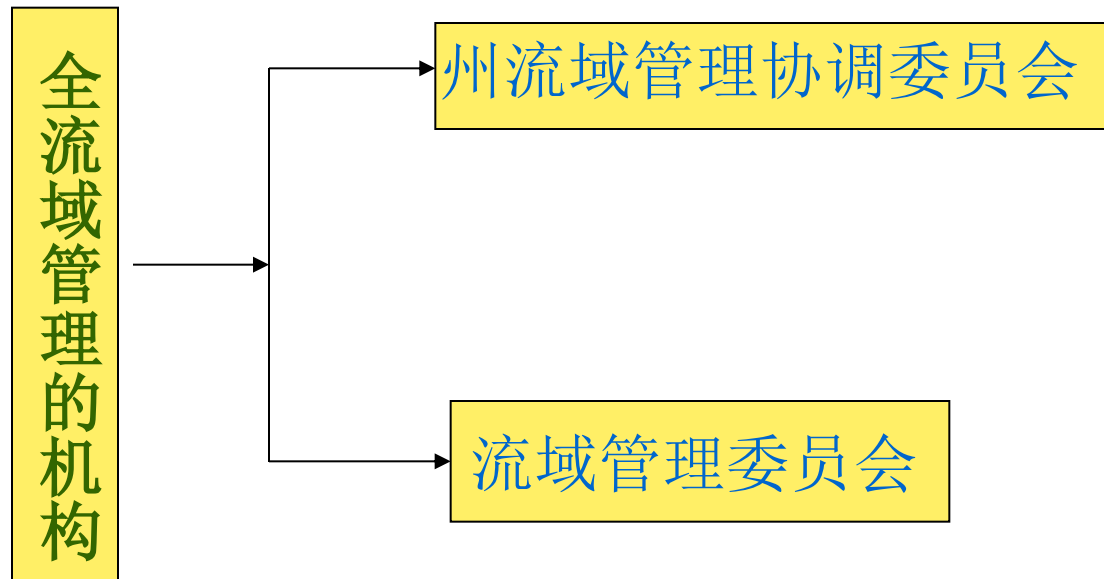
澳大利亚认为水资源和土地资源之间存在着密切的相关性，必须在环境和自然资源管理中实现一体化，因而建立了综合型的全流域管理，强调政府与公众一起努力协调合作，以生态的可持续的方式管理自然资源，考虑人类活动和环境的相互关系，实现自然资源持续利用。

1. 全流域管理的主题和目标

全流域管理的主题是“公众与政府一起努力”。
全流域管理的目标为：

- ①协调与流域管理有关的政策、项目和活动；
- ②在自然资源管理上获得公众积极参与；
- ③确认自然资源的破坏并进行整治；
- ④促进自然资源的持续利用；
- ⑤提供稳定的、有生产力的土地、高质量的水资源和受保护的高繁殖能力的植被。

2. 全流域管理的机构



3. 全流域管理的特征和原则

特征表现为：

- ①政府、企业和社会各界之间普遍合作；
- ②协调自然资源管理的途径；
- ③考虑自身的活动对他人的影响；
- ④寻求解决自然资源管理冲突的评判规则；
- ⑤对流域生态系统的理解；
- ⑥公众对流域问题参与管理战略的认识，从而确定优先解决的问题；
- ⑦公众参与政府的项目使公众行为能够付诸实施。

为了达到全流域管理确立的目标，保持有生产力的土地、清洁的水源、茂盛的植被和多样性的野生动物，全流域管理要坚持四个方面的原则：全局和局部要同样关注；动员所有社会成员（包括政府和一般公众）；在所有的相关者之间合作；作出合理长远规划。

（二）加大对环境违法行为的处罚力度

澳大利亚不仅有专门的《环境违法和处罚法》，而且在《清洁空气法》、《清洁水法》、《噪声控制法》、《污染控制法》等单行法中都有刑事处罚的条款。《环境违法和处罚法》将危害环境的犯罪行为分为三类，分别给予不同的处罚。

第一类是严重的环境危害行为：

- ①非法处理废物；
- ②非法溢出或泄露；
- ③排放臭氧耗竭物质；
- ④鼓励、帮助、教唆、介绍他人犯以上罪的行为。

对这类犯罪行为一般对公司处以100万澳元和对个人处以25万澳元以下的罚金，个人违法还将被判处最高7年的有期徒刑；另外，被判有罪的违法者还要承担恢复环境的费用。

第二类是实质性环境危害行为

主要指违反《清洁空气法》、《清洁水法》、《噪声控制法》、《污染控制法》的污染行为和不遵守《环境违法和处罚法》有关“清理”规定的行为。对这类行为一般对公司处以12.5万澳元和对个人处以6万澳元以下的罚金。

第三类是一般环境危害行为

主要指违反《地方行政管理法规》的违法行为和其他一些后果不很严重的违法行为。对这类行为一般处以100澳元的罚款。

（三）重视培养幼儿及青少年的环境意识

澳大利亚从幼儿园、小学、中学到大学“环境保护”都是必修课。

第五节 新加坡的环境管理

新加坡的环境质量良好，环境空气质量完全符合美国环保局的“国家环境空气质量标准”和世界卫生组织的空气标准；海岸水域完全适用于水上娱乐活动，河域有鱼。

一、新加坡政府环境管理机构

政府负责环境保护工作的是环境部，设置四个署：

1. 环境政策与管理署
2. 环境公共卫生署
3. 环境工程署
4. 合作服务署

二、强化环境立法和执法

环境部负责执行49部法律与条例，法律由国会通过，条例由各部部长批准。主要法律包括：《环境公共卫生法》、《环境污染控制法》、《污水道和排水道法》、《虫害与农药控制法》、《传染病法》、《食品销售法》等。

一般会有相应的条例与法律配套实施，如《环境污染控制(建筑工地噪声控制)条例》、如《环境污染控制(有害物质)条例》

在法律实施中，规定违法者将受到刑罚、行政处罚和民事处罚三种法律制裁。

1. 刑罚，由检察官在法庭上对违法方进行控告，可判处有期徒刑和监禁。

2. 行政处罚，包括控制土地使用和许可证及发出行政令和通知。

3. 民事处罚，污染者赔偿因清洁所污染的环境或损坏环境设施的费用。

下列有关各国环境管理叙述错误的是（ ）

- ☒ A 首创环境影响评价制度的国家是韩国
- ☐ B 欧盟采取共同的环境政策使欧盟成员国在环境保护问题以一个声音说话，也可以加强它们在世界上的地位
- ☐ C 日本中央公害对策审议会，是作为总理府的下属机构；公害对策会议，作为环境厅的下属机构
- ☐ D 澳大利亚在环境管理中很注重对生态环境及自然资源的保护

提交

下列有关各国环境管理叙述正确的是（ ）

- ☐ A 美国联邦政府设有专门的环境质量委员会和国家环境保护局，对全国的环境问题进行统一的管理
- ☐ B 欧盟立法中通过直接使用原则和优先适用原则来协调与各成员国国内环境法的关系
- ☐ C 日本中央公害对策审议会，是作为总理府的下属机构；公害对策会议，作为环境厅的下属机构
- ☒ D 以上都正确

提交

环境管理章节作业

1. 阐述环境管理政策方法的内涵、特征和具体手段
2. 简述我国环境管理的八项基本制度，并谈谈环境管理制度新发展
3. 市场经济下制定环境管理制度的基本原则
4. **ISO14000**环境管理体系的概念、特征及其运行模式